

的生态环境资源。二是侵权人愿意通过劳务代偿的方式承担生态损害赔偿赔偿责任。三是具有明确的劳务代偿履行方案和协助执行单位。应当对照金钱赔偿的数额，按照一定的计算标准(如上一年度本市社会职工年平均工资)确定劳务代偿的方式、工时、期限等，并在判决前确定协助执行的单位，如村、居委会、环保部门、司法局等。四是对劳务代偿履行过程进行监督和确认。法院应全程跟踪侵权人履行劳务代偿的情况，及时评估确认是否达到生态环境替代性补偿的目的。

三、对于劳务代偿的理性评价

劳务代偿具备其独特优势。一方面，劳务代偿符合“谁损害、谁赔偿”的环境立法宗旨，同时兼顾了生态资源保护与侵权人生存发展权利之间的平衡，解决侵权人无力支付赔偿金额的问题，减轻了侵权人的经济压力，进而提升侵权人履行赔偿责任的积极性；另一方面，劳务代偿往往由相关专业单位协助执行，侵权人配合度高，执行效果较好。相较于简单的“一罚了之”，侵权人以

现身说法形式生动宣传环保法治意识,传递出生态环境保护的强烈信号,警示教育意义重大,效果显著。

但劳务代偿绝不是优先选项。一方面,劳务代偿责任承担方式存在执行成本高、监管难、耗时耗力、程序繁琐等问题,另一方面,环境修复具有相应的专业性。根据陈某某、杨某某非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案^①的裁判要旨,水生态系统的人工修复较为专业,且不得对生态环境造成二次伤害,不宜由实施非法捕捞水产品的侵权人自行修复的,可由其承担生态修复资金,交由具有专业知识和技能的人制定生态修复方案、具体实施修复。所以,在司法实践中不宜将劳务代偿作为承担生态环境损害责任方式的优先选项,应严格审查劳务代偿的适用条件,特别是在人工修复较为专业的情况下,要审查侵权人的专业能力,避免对生态环境造成二次伤害,不宜滥用劳务代偿取代经济赔偿,否则,不仅无法实现环境修复目的,还会影响司法公正。

编写人:安徽省固镇县人民法院 徐从奎

基于邮寄动物盲盒行为提起的诉讼不属于生态环境保护 民事公益诉讼

—— 某环境研究所诉某货运公司生态环境保护民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

郑州铁路运输中级法院(2022)豫71民初7号民事裁定书

2. 案由:生态环境保护民事公益诉讼

^①参见人民法院案例库案例,载
<https://mmfyalk.court.gov.cn/view/content.html?id=JN8ym0%252BTmOcN6QvxUFdpi2zqSqps7CE6BXF5WQZFTE%253D&lib=ck>,2025年3月18日访问。

3. 当事人

原告：某环境研究所

被告：某货运公司

【基本案情】

某货运公司2021年至今一直在违法承运活体动物，其集中运输的物流点在 郑州某某物流园内。2022年2月，志愿者在郑州某某物流园截获约66个活体 动物快递，其中有8只鸵鸟，36只鸽子，16只山鸡，6只野鸟。志愿者发现 时，8只鸵鸟已经全部死亡。2022年5月，志愿者再次在某某物流园发现某货 运公司违规邮寄活体动物的违法事实，该批快递从山东省临沂市发出，途经郑 州被志愿者发现，活体动物数量在500只左右，发现时已经死亡80%。检查 发现邮寄盒中无检验检疫等安全证明。某货运公司在揽收动物盲盒后的快递 服务过程中，因多方面的原因导致不少在途动物死亡，这些缺乏检疫的动物 无论死活，都会因为传播病毒细菌等高度风险，对公共 卫生安全构成严重威 胁。某环境研究所请求某货运公司承担违法承运活体 动物损害社会公共利益 的法律责任。

某环境研究所向郑州铁路运输中级法院提起诉讼，请求判令某货运公司 立即停止以揽收动物盲盒等方式违法承运活体动物损害环境公益的行为，就 其揽收动物盲盒的公益损害行为在全国主流媒体上向社会公众赔礼道歉， 彻底消除动物盲盒快递给公共利益造成的危害风险，并承担本案全部诉讼 费用、评估鉴定费用及某环境研究所的调研费、差旅费、合理的律师费等 费用。

某货运公司辩称，案涉事件并未造成某环境研究所述称的危害，也缺乏客 观依据证明存在相应的危害风险，该案件不属于环境民事公益诉讼的范围，请 求驳回某环境研究所的诉讼请求。

【案件焦点】

对邮寄动物盲盒的行为能否提起生态环境保护民事公益诉讼。

【法院裁判要旨】

郑州铁路运输中级法院经审理认为：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条第一款以及《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，对于污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，属于人民法院受理环境民事公益诉讼范围。《中华人民共和国环境保护法》第二条规定：“本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。”本案中，现有证据不足以证明案涉违规寄运一定数量活体鸟、鸡等普通动物的行为损害了环境公共利益。因此，某环境研究所以某货运公司违法承运普通动物盲盒损害环境公共利益为由提起环境民事公益诉讼，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第四项“起诉必须符合下列条件：……（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围……”的规定，某环境研究所提起本案诉讼不符合起诉条件，应当依法驳回起诉。

郑州铁路运输中级法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第四项、第一百五十七条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：

驳回原告某环境研究所的起诉。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审裁定生效。

【法官后语】

一、环境民事公益诉讼制度的功能及适用范围

“有损害即有救济”是一条重要的司法原则，环境公共利益受到损害可以诉诸司法救济也是法治的应有之义。自2012年修改《中华人民共和国民事诉讼法》首次明确环境公益诉讼相关法律程序以来，环境民事公益诉讼制度不断发展完善，为生态环境保护提供了必要的司法途径。实践中，一些公益组织积极

参与，不断探索拓展制度边界，是值得肯定的，但其适用应当符合法律规定的范围。

环境民事公益诉讼是法律规定的机关和有关组织依据相关法律规定，对已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的污染环境、破坏生态的行为提起的诉讼。相较于一般的私益诉讼而言，环境民事公益诉讼的目的在于保护生态环境公共利益，只有在污染环境、破坏生态的行为已经损害生态环境公共利益或具有重大风险时，才能适用环境民事公益诉讼制度。

二、环境民事公益诉讼起诉的司法审查

对环境民事公益诉讼起诉条件的司法审查，难点在于“污染环境、破坏生态的行为已经损害社会公共利益或者具有重大风险”的判断。实践中，可从以下两个方面进行审查：

（一）侵权行为：“违反国家规定”污染环境、破坏生态

生态环境侵权行为包括污染环境和破坏生态的行为。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十四条、第一千二百三十五条分别规定了“违反国家规定造成生态环境损害”情况下的生态环境修复责任和公益诉讼赔偿范围，这同时也明确了环境公益侵权行为的判断标准——“违反国家规定”污染环境、破坏生态的行为。一般环境侵权纠纷中，不论侵权人行为是否违反国家规定，只要被侵权人的人身、财产受到损害，就可以起诉主张侵权责任；而环境民事公益诉讼则不同，不仅要求被告有污染环境、破坏生态的行为，还要求该行为违反国家规定。

因此，不违反国家规定的行为，就不能纳入环境公益侵权的法律事实，不应被提起环境民事公益诉讼。在环境民事公益诉讼中，应当注意审查原告提供的被告违反国家规定实施污染环境、破坏生态行为方面的证据。如证据充分，应及时向有关机关移送证据、通报情况，因为此时被告的行为往往应受到相应的处罚或制裁。反之，原告的起诉就会因证据不足而被驳回起诉或诉讼请求。

（二）损害后果：已经损害生态环境公共利益或者具有重大风险

现行立法中，尚无对生态环境公共利益的明确界定，一般而言，公共利益是指社会不特定多数人的利益。《生态环境损害鉴定评估技术指南》（GB/T

39791.1—2020)“总纲和关键环节第1部分”第3.2节将生态环境损害界定为“因污染环境、破坏生态造成环境空气、地表水、沉积物、土壤、地下水、海水等环境要素和植物、动物、微生物等生物要素的不利改变,及上述要素构成的生态系统的功能退化和服务减少”。

在参照上述定义判断侵权行为是否已经损害生态环境公共利益或者具有重